

1500090-69.2022.8.26.0613
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
Comarca: Tambaú
Foro: Foro de Tambaú
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 08/11/2022
... 33, caput, da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tambaú
Foro de Tambaú
Vara Única
Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500090-69.2022.8.26.0613 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500090-69.2022.8.26.0613
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056447/2022 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 23291099 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 163/22/200 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2056447 - DEL.POL.TAMBAU, 163/22/200 - DEL.POL.TAMBAU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSE CARLOS BELARMINO DOS SANTOS
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

JOSÉ CARLOS BELARMINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia a 26 de fevereiro de 2022, por volta de 21h20min, na Rua Sebastião Fabiano, altura do n. 200, Jardim Portal das Pitas, neste Município e Comarca de Tambaú, o denunciado, ocultava e trazia consigo, para

fins de entrega ao consumo de terceiros, 33 pedras de Crack, pesando 4,8g, 22 porções de Cocaína, pesando 4,4g e 4 porções de Maconha, pesando 4,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o Ministério Público, " após denúncias de que o denunciado estaria promovendo a mercancia ilícita de drogas no local mencionado, a Polícia Militar, realizou uma breve campana, em que foi possível a visualização do momento em que o denunciado retirou algo da caixa e entregou a um terceiro de motocicleta que passou pelo local. Diante a atitude suspeita, e típica de traficantes, atendendo usuários, os policiais abordaram JOSÉ CARLOS, e em vistoria da caixa, foram encontrados 33 pedras de crack, 22 porções de cocaína e 4 porções de maconha, já embalados, prontos para a entrega e consumo de terceiros".

O réu foi notificado. (fl. 131)

Defesa preliminar apresentada (fls. 137/138).

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2022 (fls. 144/145).

O réu foi citado (fl. 171).

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de novembro de 2022, as 16:30. (fl. 144/145).

Acusação e defesa apresentaram suas alegações finais por debates orais.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa, em seu turno, pleiteou a absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória e subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO MÉRITO

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa ao réu a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

DA PROVA

Há nos autos auto de prisão em flagrante (fl.01/02), auto de exibição e apreensão (fl.09/10), auto de constatação preliminar (fls.11/12), boletim de ocorrência (fls. 07/08), laudo pericial (fls. 100/102, 103/105 e 106/108), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 109/110), além da prova oral produzida. A testemunha Ricardo Donizete Ventali Canatto, Policial Militar, disse que recebeu uma informação de que o réu estaria traficando nas imediações do bar do Ceará. Disse que se deslocou ao local. Conta que percebeu o réu passar algo para uma motocicleta. Disse que o réu portava uma caixa de sapatos. Disse que ao observar os policiais deixou a caixa no chão e saiu caminhando. Abordado, nada foi encontrado. Na caixa de sapato, foram encontrados diversas porções de drogas. Disse que após ser dada voz de prisão o réu resistiu. Conta que o réu já era conhecido no local pela traficância. Quando o réu foi visto a primeira vez, diz que o réu estava com a caixa de sapatos na mão. Disse que não perdeu o réu do campo de visão, tendo ele visto a movimentação do réu. Disse que o réu negou a propriedade da droga. Não se recorda se com o réu havia alguma quantia em dinheiro. Em seu interrogatório, o réu JOSE CARLOS BELARMINO DOS SANTOS, disse que a acusação não é verdadeira. Disse que é usuário de crack e que tinha drogas no bolso. Conta que o policial militar teria lhe agredido. Diz que não visualizou a caixa de sapatos.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fl.1/2), auto de exibição e apreensão (fl. 09/10), auto de constatação preliminar (fls. 11/12), boletim de ocorrência (fls. 07/08), laudo pericial (fls. 100/102, 103/105 e 106/108), Relatório Final (fls. 109/110), além da prova oral produzida.

A autoria restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls.1/2) e pela prova oral produzida em audiência.

Foram encontrados com o réu 33 pedras de crack (5,22g.), 20 appendofs de cocaína (14,35g.) e 4 invólucros de maconha (5,47g.).

A quantidade de droga denota a traficância, ficando indene de dúvidas a finalidade para comercialização.

Após denúncias denúncias de que o réu estaria traficando no local, os militares, após campana, identificaram a ação do réu, supostamente entregando algo a um motociclista. Após visualizar os policiais, tentou se evadir, deixando a droga depositada no solo. Após sua abordagem e da caixa de sapato, observou-se que no interior havia grande quantidade de droga, fracionada em diversas porções. Em que pese não ter sido encontrado dinheiro com o réu, este fato não impede o reconhecimento do tráfico, haja vista que a guarda da droga, por si só, já configura o delito. Não é necessário que a compra e venda tenha sido evidenciada, há mais de 30 verbos nucleares suficientes para configurar o delito.

Outrossim, importa destacar que são verbos nucleares aptos a configurar a prática do delito, além da venda, oferecer, ter em depósito, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, e utilizar local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consentir que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Não há dúvida de que o depoimento dos policiais não é indene de dúvida ou impossíveis de serem inverídicos, contudo, no caso dos autos, são seguros e coincidentes, com riqueza de detalhes.

Não há nestes autos elementos para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu, ou que seu relato não fosse digno de confiança.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. (TJSP APL 0015621-05.2004.8.26.0032 SP 0015621-05.2004.8.26.0032. Órgão Julgador 3ª Câmara de Direito Criminal; Publicação 08/03/2017; Julgamento 7 de Março de 2017; Relator Airton Vieira)

Advirto que não é possível determinar a fixação no regime inicial fechado independentemente do quantum da pena, em atenção ao TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Portanto, a fixação do regime dependerá do quantum da pena fixado e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, III, do Código Penal. Em relação ao tráfico privilegiado, a quantidade de droga apreendida demonstra que o réu se dedica a atividade criminoso, além de integrar organização criminoso. A quantidade destoa daquelas habitualmente apreendidas. Além disso, o réu é reincidente, possuindo outras condenações anteriores. Portanto, não reconheço a possibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 diante da ausência do preenchimento dos requisitos. Ausentes causas de exclusão da ilicitude. O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas conduta, sendo-lhes exigível conduta diversa. Portanto, culpável. A prova é certa, segura e não deixam dúvidas da condenação pela prática do delito de tráfico, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP, fazendo-a de forma individualizada.

A culpabilidade não merece ser exasperada. O réu ostenta maus antecedentes. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de droga justificam maior exasperação, contudo, porquanto foram

utilizadas para afastar a causa de diminuição de pena, não devem ser ponderados novamente. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa para o crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Segunda etapa. O réu é reincidente, conforme certidão de fls. 187/191. Portanto, agravo a pena, resultando em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa.

Terceira etapa. Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto, fixo a pena final de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: FECHADO

Diante do montante da pena arbitrada e da reincidência, determino seu cumprimento inicial no regime fechado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): diante do montante da pena aplicada, não é possível sua substituição por pena restritiva de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JOSÉ CARLOS BELARMINO DOS SANTOS pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, aplicando a pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa, em regime inicial fechado.

Não havendo razão para revogação da prisão preventiva, mormente diante da sua condenação em cognição exauriente, ao tempo que reviso a prisão preventiva, verifico a necessidade de sua manutenção.

Recomenda-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Anote-se a revisão da prisão preventiva.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Caso ainda não tenha sido feito, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Se necessário, expeça certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento n° 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Tambaú, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA